108年司法官律師考試 - 刑事訴訟法（1301）

108年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
108年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（刑法、刑事訴訟法、法律倫理）
本文件僅整理刑事訴訟法部分（第36-60題）

第1題（原第36題）

甲向友人乙恐嚇取財多次，經檢察官以甲有恐嚇取財之習慣，依法提起公訴，除指明甲不顧朋友道義，向乙恐嚇取財，應量處重刑外，並請求宣告強制工作。法院審理中，甲坦承未經同意而拿走財物，但否認有不法所有之意圖，亦否認有竊盜之惡習，且堅稱：「乙並非其好友，平日常藉故予以羞辱」等語。下列敘述何者錯誤？

(A) 甲就被訴恐嚇取財之事實，不負證明其不存在之舉證責任
(B) 甲與乙究竟是否好友，涉及科刑情狀之輕重，屬嚴格證明之對象
(C) 甲有無不法所有之意圖，屬於犯罪事實之內容，須經嚴格證明
(D) 甲有無恐嚇取財之習慣，係強制工作之基礎，並非以自由證明為已足

答案：(B)

第2題（原第37題）

被告甲將其殺人計畫、步驟詳細記載於「記事（紙）本」中，而於犯罪偵查過程經依法扣押。對於得為證據之本項甲之「記事（紙）本」，法院應如何進行證據調查？下列敘述，何者最為正確？

(A) 應依刑事訴訟法第164條第1項物證之調查程序進行證據調查
(B) 應依刑事訴訟法第165條書證之調查程序進行證據調查
(C) 應依刑事訴訟法第165條之1準用書證之調查程序進行證據調查
(D) 應依刑事訴訟法第166條對人證之調查程序進行證據調查

答案：(B)

第3題（原第38題）

被告甲妨害性自主案件，法院依檢察官之聲請，傳喚曾為被害人乙進行心理治療之精神科醫師丙到庭，就乙於事發後心理治療過程中，被害人有無出現創傷後壓力症候群之跡象而為陳述。下列敘述，依實務見解，何者最為正確？

(A) 丙係學理上所稱鑑定證人，法院應適用刑事訴訟法第 202 條有關鑑定人具結之規定，由丙於陳述前具結，其結文內應記載必為公正誠實之鑑定等語
(B) 由檢察官行主詰問時，於丙就待證事實為陳述前，檢察官針對有關丙之身分、學歷、經歷等事項，詰以「你是精神科專科醫師？」、「你是台大醫學系畢業？」、「你在台大醫院擔任精神科醫師已有20年之久？」係屬不當詰問，甲之辯護人因此聲明異議，審判長應認異議為有理由
(C) 丙經合法傳喚，無正當理由而不到場者，法院得科以罰鍰，但不得拘提
(D) 丙於法院就待證事實所為陳述，與乙關於被害事實之陳述，不具有同一性，得作為判斷乙所為不利於甲之陳述係屬真實之補強證據

答案：(D)

第4題（原第39題）

甲、乙偷竊甲之父丙之財物，下列敘述何者正確？

(A) 丙僅對乙提起告訴，基於告訴不可分原則，效力及於甲
(B) 若乙亦為丙之養子，丙僅對乙提起告訴，該效力並不及於甲
(C) 丙既為告訴人，故其陳述被害經過時，不得以證人身分，進行訊問
(D) 丙對甲、乙均提起告訴，經檢察官偵查後提起公訴，丙恰巧為審理本案法官配置之書記官，丙依法應自行迴避，若丙不自行迴避，當事人亦得聲請丙迴避，該迴避應由所屬法院院長裁定之

答案：(D)

第5題（原第40題）

甲與其妻乙感情不睦，某日持槍朝乙射擊，惟槍法不準誤中一旁之丙，致丙受傷。被害人丙得否委任律師對甲過失傷害之行為提起自訴？

(A) 得。乙對甲涉嫌殺人未遂之部分，依法雖不得提起自訴，但對於被害人丙之自訴權不生影響，丙仍得對甲提起過失傷害罪之自訴
(B) 得。乙對甲涉嫌殺人未遂之部分，依法雖不得提起自訴，但過失傷害罪係告訴乃論之案件，故被害人丙仍得對甲提起過失傷害罪之自訴
(C) 不得。甲係一行為觸犯殺人未遂罪及過失傷害罪，被害人丙自訴之提起，未經另一被害人乙之同意，不得為之
(D) 不得。甲犯罪事實中之殺人未遂部分，依法配偶乙對其不得提起自訴，且係較重之罪，故被害人丙對甲犯罪事實中之過失傷害部分，不得自訴

答案：(D)

第6題（原第41題）

合議審判案件，受命法官於準備程序中所為之以下行為，何者為違法？

(A) 若預料證人於審理期日不能到場，受命法官得於準備程序訊問證人，惟此時不適用交互詰問之規定，應由受命法官訊問後，依序由檢察官、辯護人、被告詰問，而其性質為反詰問
(B) 若被告於準備程序就其審判外自白為刑求抗辯，受命法官得為必要之調查。例如：勘驗錄音帶、傳喚製作筆錄之員警，以查明自白之任意性
(C) 若被告於準備程序抗辯證人於審判外之陳述係遭偵查機關以不正方法訊問取得，受命法官得為必要之調查，以查明前開抗辯是否屬實
(D) 受命法官依法得於準備程序行勘驗，但依法應通知被告及其辯護人到場

答案：(A)

第7題（原第42題）

被告甲之戶籍設於新北市板橋區，其於準備程序向法院陳明現於新北市土城區租屋居住。法院僅向甲之戶籍地址送達傳票，甲未到庭，法院是否得裁定為公示送達？

(A) 否。只有判決書才得以裁定公示送達，傳票僅須張貼於法院牌示處，不必裁定為公示送達
(B) 是。送達之地址有複數時，法院僅須擇一送達即可
(C) 否。甲既然已經向法院陳明，自應向土城區租屋處為送達，方為合法
(D) 是。刑事訴訟法明定以戶籍地址為應送達處所，若按戶籍地址送達不到，自得裁定公示送達

答案：(C)

第8題（原第43題）

下列有關告訴之敘述，何者最正確？

(A) 甲女10歲，因父母離婚，由父親任監護人。嗣其母發現女童父親對女童強制性交，於告訴期間擬對女童父親提出告訴，因其已離婚又無監護權，其告訴不合法
(B) 甲女未滿14歲，向母親丙哭訴1個月內遭父親乙性侵害3次，丙於告訴期間，至派出所以言詞向司法警察人員表明聲請保護令暨對乙提出告訴，受理之司法警察問明後並未製作筆錄。丙之告訴，因未依法製作筆錄，其告訴不合法定程式
(C) 乙駕駛自用小客車，與駕駛某客運股份有限公司公車之司機甲發生行車糾紛，乙因一時氣憤，徒手敲擊該公車車門玻璃，使該車門玻璃破裂，經該客運公司提出告訴，告訴不合法
(D) 媒體報導名演員甲酒後鬧事打傷丙，雖丙尚未告訴，檢察官閱報後，得立即主動分案偵辦甲涉嫌傷害罪

答案：(D)

第9題（原第44題）

員警據報A與友人於KTV唱歌狂歡，有使用毒品助興，經前往調查發現A等人於某包廂飲酒作樂，且有塑膠「燒焦」氣味，但未見到可疑物品。員警依辦案經驗研判現場情況，認有搜索 A 所攜行李之必要，惟A不同意。下列敘述何者正確？

(A) 依刑事訴訟法第128條之1取得搜索票實施搜索
(B) 依刑事訴訟法第130條附帶搜索
(C) 依刑事訴訟法第131條第1項第3款逕行搜索
(D) 逕依刑事訴訟法第131條第2項緊急搜索

答案：(A)

第10題（原第45題）

甲因涉嫌持槍擄人勒贖，經依法通緝期間，檢察官訊問證人乙供稱曾無意中窺知甲持有制式手槍；訊問證人丙曾目擊甲夥同其幫派5人涉嫌擄丁勒贖；丁趁機脫身後，再訊問丁遭受甲挾持傷害經過，並調得案發現場路口監視器錄影。乙、丙因恐被甲報復，請求不要揭露其身分。其後緝獲甲，檢察官以甲有脅迫乙、丙、丁串證之虞，有羈押之必要，向法官聲請羈押甲。關於相關偵查卷證資料之閱覽，下列敘述何者正確？

(A) 法院須命提出所有原卷證給甲及其辯護人知悉
(B) 僅命檢察官說明應羈押理由，不須提出任何證據給甲及其辯護人知悉
(C) 檢察官應提出丁偵訊筆錄及路口監視器錄影帶給甲及其辯護人知悉。但對乙、丙之偵訊筆錄，則另分卷敘明理由，適當限制甲及其辯護人獲知
(D) 可禁止甲及其辯護人獲知乙、丙、丁筆錄

答案：(C)

第11題（原第46題）

警察乙於巡邏時，經過某地，經通報該處正發生強盜案件，立即前往並逮捕強盜中之犯罪行為人甲。依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 不論情況是否急迫，乙均得因現行犯甲之供述，對共謀共同正犯丙，不經傳喚逕行拘提
(B) 乙因現行犯甲之供述，對有事實足認為共犯嫌疑重大者且情況急迫時，得依法逕行拘提之
(C) 乙經現行犯甲同意至甲宅搜索，搜索完畢後乙應於3日內向該管檢察官報告
(D) 乙得立即搜索現行犯甲使用之交通工具，並應於3日內報告該管檢察官

答案：(B)

第12題（原第47題）

司法警察官欲通知犯罪嫌疑人甲到場接受詢問。下列敘述何者正確？

(A) 通知甲到場，依法得以言詞或通知書為之
(B) 通知甲到場所使用的通知書，應由檢察官簽名
(C) 通知書上應記載受通知人無正當理由不到場時，得命拘提
(D) 合法通知甲後，無正當理由不到場者，得報請檢察官核發拘票

答案：(D)

第13題（原第48題）

刑事訴訟法關於現行犯逮捕之規定，下列敘述何者錯誤？

(A) 不問何人得逕行逮捕之
(B) 限於故意犯罪者，始得逮捕之
(C) 抗拒逮捕者，得用強制力
(D) 無需令狀

答案：(B)

第14題（原第49題）

警員甲深夜於臺北火車站著制服執行巡邏勤務，發現乙走路搖晃、神智不清，可能涉嫌施用毒品，遂對乙攔檢盤查，並要求乙將其所攜帶上鎖之行李箱打開，甲遂向乙出示證件並表示檢查後若無違禁品即可離去，乙同意打開行李箱，警員甲在乙之行李箱查獲一包重約 500 公克之海洛因，隨即將乙以現行犯當場逮捕，帶回警察局製作筆錄後，始讓乙在警局內簽署自願同意搜索筆錄。下列敘述，何者最為正確？

(A) 甲搜索違法，查獲之毒品絕對不得作為證據
(B) 甲之搜索符合同意搜索之規定，查獲之毒品可為證據
(C) 甲搜索違法，但查獲之毒品，法院仍可審酌人權保障及公共利益，決定是否具有證據能力
(D) 甲之搜索，因係在火車站之公共場所執行，雖無搜索票，仍屬合法，查獲之毒品可為證據

答案：(C)

第15題（原第50題）

第一審判決甲犯強盜罪，甲提起上訴，第二審認定甲上訴逾期，駁回上訴。甲不服，上訴第三審主張：第二審調查上訴是否逾期時，僅傳訊其住所地的大樓管理員乙，卻未讓其進行交互詰問，侵害其詰問權。甲之主張有無理由？

(A) 有理由。送達是否合法，關乎甲上訴期間是否屆滿之計算，對甲之權利影響甚巨，應採嚴格的證明，以進行交互詰問為必要
(B) 無理由。送達是否合法，係屬自由的證明之事項，其證據調查之方式不以進行交互詰問為必要
(C) 有理由。依據司法院釋字第582號解釋，刑事被告詰問證人之權利係屬憲法第8條第1項規定「非由法院依法定程序不得審問處罰」之正當法律程序所保障之權利，二審既然傳訊證人乙，自應進行交互詰問程序，方才符合憲法保障詰問權之意旨
(D) 無理由。甲所涉案件屬於不得上訴三審之案件，故甲上訴三審之主張仍屬無理由

答案：(B)

第16題（原第51題）

15 歲之甲目擊乙搶奪丙皮包，偵查中檢察官命甲具結後證稱：「當日夜間確實看到乙當街對丙搶奪皮包」等語。審判中被告乙主張：「甲年僅15歲，檢察官逕命具結，其證詞不具證據能力」等語，被告乙之辯護人另抗辯：「證人甲有深度近視，卻僅配帶不足度數之眼鏡，於夜間應該看不清楚搶奪行為人是否為被告乙，其證詞不能證明被告有罪」等語，依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 檢察官誤命未滿16歲之證人甲具結作證，其所為證言乃無具結能力者之證言，仍有證據能力
(B) 檢察官誤命未滿16歲之證人甲具結作證，其作證之法定程序於法有違，其證言自無證據能力
(C) 被告乙之辯護人所為之抗辯係屬證據能力有無的問題，與證詞之證據價值無關
(D) 檢察官誤命未滿16歲之證人甲具結作證，已生具結之效力，如有虛偽陳述，應以偽證罪處罰

答案：(A)

第17題（原第52題）

檢察事務官前往調查因肇事受傷而送醫急診之肇事者B之酒駕犯行，因B拒絕酒測，檢察事務官乃立即囑醫生強制採取血液後，送請鑑定結果證明 B 血液酒精濃度為百分之零點零六毫克，明顯是酒駕行為，B抗辯未經其同意強制採取血液，違背法定程序，B之抗辯有沒有理由？

(A) B 之抗辯有理由，因如違反 B 意願而採取 B 血液加以鑑定，依法必須有審判長、受命法官或檢察官之許可
(B) B之抗辯沒有理由，因檢察事務官因調查犯罪情形及蒐集證據之必要，對於犯罪嫌疑人得違反其意思，採取其血液，這是法律賦予檢察事務官的法定權限
(C) B之抗辯有理由，因抽血檢查前，B可以要求先喝水再進行酒測
(D) B之抗辯沒有理由，因檢察事務官認有相當理由認為採取吐氣或血液得作為犯罪之證據時，得採取之

答案：(A)

第18題（原第53題）

甲因販賣毒品罪嫌，經法院予以羈押，臺灣高等法院判決後，甲上訴於最高法院，並聲請具保停止羈押，此項聲請，應由何法院裁定？

(A) 案件已上訴於最高法院，應由最高法院裁定
(B) 如卷宗及證物已送交最高法院，由最高法院裁定；尚未送交者，由臺灣高等法院裁定
(C) 不論卷宗及證物是否已送交最高法院，均由臺灣高等法院裁定
(D) 甲提出上訴書狀前，由臺灣高等法院裁定；提出上訴書狀後，由最高法院裁定

答案：(C)

第19題（原第54題）

甲涉犯過失傷害罪嫌，經檢察官偵查終結後，參酌刑法第57條所列事項及公共利益之維護，對甲處以緩起訴處分，緩起訴期間 2 年。下列敘述何種情形，檢察官得依職權或依告訴人之聲請撤銷緩起訴？

(A) 緩起訴前，因犯過失傷害罪，而在緩起訴期間內受有期徒刑以上刑之宣告
(B) 緩起訴前，因故意犯侵占脫離他人持有物罪，而在緩起訴期間內受科罰金之宣告
(C) 未履行向被害人支付相當數額損害賠償之緩起訴條件
(D) 於緩起訴期間內過失更犯有期徒刑以上刑之罪，經檢察官提起公訴

答案：(C)

第20題（原第55題）

強盜案件之被告甲經法院裁定羈押，乙為其辯護人。下列敘述何者正確？

(A) 經法院同意後，乙始得接見甲，並互通書信
(B) 限制乙及甲的接見通信，應用限制書。限制書，偵查中由檢察官簽名，審判中由法官簽名
(C) 限制乙及甲間的接見，應用限制書，至於乙及甲間的通信，則不得限制之
(D) 偵查中檢察官認有限制乙及甲間接見通信，且情形急迫者，得先為必要處分，但應於24小時內聲請法院補發限制書

答案：(D)

第21題（原第56題）

檢察官就被告涉嫌竊盜甲、乙所有財物之事實，起訴認為成立一個竊盜罪之接續犯。法院開庭調查後，檢察官發現被訴竊盜乙所有財物部分，應屬誤會，而以言詞向法院請求減縮此部分之起訴事實，主張法院只要審判被訴竊盜甲財物之事實即可。法院調查結果，認定被告被訴竊盜甲所有財物之犯罪成立，被訴竊盜乙所有財物之證據不足，且兩者非屬接續犯。依實務見解有關法院之審判，下列敘述何者正確？

(A) 審判對象包括被訴竊盜甲、乙所有財物之事實，並於主文就被訴竊盜甲所有財物部分，諭知竊盜罪；就被訴竊盜乙所有財物部分，諭知無罪
(B) 審判對象包括被訴竊盜甲、乙所有財物之事實，並於主文就被訴竊盜甲所有財物部分，諭知竊盜罪；就被訴竊盜乙所有財物部分，於理由說明不另為無罪之諭知
(C) 審判對象只有被訴竊盜甲所有財物之事實，應於主文就被訴竊盜甲財物部分，諭知竊盜罪；就被訴竊盜乙所有財物部分，於理由說明非審判對象
(D) 審判對象只有被訴竊盜甲所有財物之事實，應於主文就被訴竊盜甲財物部分，諭知竊盜罪；就被訴竊盜乙所有財物部分，於理由說明不另為公訴不受理之諭知

答案：(A)

第22題（原第57題）

檢察官起訴被告想像競合犯傷害、竊盜罪嫌，法院審理時，對傷害撤回告訴，法院認為被告竊盜罪嫌不成立，法院應如何諭知判決？下列敘述，依現行實務見解，何者正確？

(A) 傷害部分為不受理判決，竊盜部分為無罪判決
(B) 傷害部分為不受理判決，竊盜部分於判決理由不另為無罪諭知
(C) 竊盜部分為無罪判決，傷害部分於判決理由不另為不受理諭知
(D) 竊盜部分不受理判決，傷害部分無罪判決

答案：(A)

第23題（原第58題）

甲冒用乙名在警局應詢，並自白犯竊盜罪，檢察官傳喚無著後，逕向法院聲請簡易判決處刑。第一審法院認罪證明確，簡易判決處刑有期徒刑 5 月。乙收受判決正本後，提起上訴主張並未犯罪，第二審地方法院合議庭查明係甲冒用乙名應訊所致。關於第二審地方法院合議庭判決之敘述，依實務見解，下列何者正確？

(A) 應判決上訴駁回
(B) 應依簡易程序撤銷原判決，改判決乙無罪
(C) 應改依通常程序撤銷原判決，判決乙無罪
(D) 應改依通常程序撤銷原判決，判決公訴不受理

答案：(C)

第24題（原第59題）

某甲犯殺人罪，依法減刑後，其判決主文宣告「處無期徒刑，褫奪公權終身，減為有期徒刑20年，褫奪公權10年」，被告未上訴。依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 因宣告無期徒刑，故法院應依職權逕送上訴
(B) 因宣告已減為有期徒刑，故法院無庸依職權送上訴
(C) 因殺人罪法定刑有死刑、無期徒刑，故法院應依職權逕送上訴
(D) 因該殺人罪依法減刑後，法定刑及宣告刑最重為有期徒刑，故法院無庸依職權送上訴

答案：(A)

第25題（原第60題）

某甲提起自訴，經第一審法院裁定駁回自訴，甲不服提出抗告，經抗告法院駁回後，提出再抗告。關於再抗告合法性之敘述，何者正確？

(A) 合法。為保障訴訟權，刑事訴訟法規定原則上皆應容許被告提出再抗告
(B) 合法。甲之抗告遭駁回後，性質上等同於駁回上訴之裁定，應容許提出再抗告
(C) 不合法。針對駁回自訴之裁定，不得提出抗告，亦不得提出再抗告
(D) 不合法。再抗告以法律有明文規定者為限，甲之情況非屬法律列舉得再抗告事由

答案：(D)
